

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 협력업체 근로자재해보장책임보험 가입 및 관리 미흡

관 련 부 서 ◆본부

조 치 부 서 ◆본부 ♠처 □부(①), ◆부(②),

제○발전소 ◆부(②), 제○발전소 ◆부(②),

제○발전소 ◆부(②), ◆부(②)

내 용

1. 관계 법령 및 판단기준

◆단은 20□■년도에 협력업체 근재보험가입 계약특수조건을 기타규범화하여 시행근거를 명확히 하고 보험가입비용 설계반영 현실화 및 설계 효율성 증진을 위해 「협력업체 근로자재해보장책임보험 가입 계약특수조건」을 두 차례 개정하였다.

한편, 「협력업체 근로자재해보장책임보험 가입 계약특수조건」(20□□. 5. 시행) 제3조(가입대상), 제4조(가입기준), 제5조(보험료 정산)에 따르면, “계약상대자는 자신을 피보험자로 하는 근재보험에 가입하고, 보험 가입증명서를 착공계 제출 전까지

한수원에 제출하여야 한다. 한수원은 계약상대자가 착공계 제출 전까지 보험 가입증명서를 제출하지 않은 경우 당해 공사·용역계약을 해제할 수 있다.” 고 되어 있고, 협력업체 근로자재해보장책임보험의 보상한도는 1인당 2억 원 이상, 1사고당 2억 원 이상이며, 계약상대자가 「중소기업기본법」상 중소기업인 경우 중소기업청에서 발급한 중소기업 확인서와 보험 회사가 발급하는 보험료 납입증명서를 한수원에 제출한 경우 한수원은 계약상대자에게 근재보험료(보험가입비용)를 정산 지급하도록 되어 있다.

2. 감사결과 확인된 문제

「협력업체 근로자재해보장책임보험 가입 계약특수조건」 개정(20⁰⁰. 3.) 이후
◆본부 공사주관부서에서 수행한 간이공사를 검토한 결과,

[보험가입비용 산정 미흡]

총 *건의 간이공사는 보험가입비용 산정 시 요율 0.125%로 잘못 적용하여 개정된 「협력업체 근로자재해보장책임보험 가입 계약 특수조건」을 적용하지 아니하였다.

[보험 보상한도 부적정]

총 *건의 간이공사는 보험 보상한도를 1인당 1억 원으로 잘못 설정하여 1인당 2억 원 이상인 보험의 보상한도 개정사항을 적용하지 아니하였다.

[착공 전 보험 가입증명서 미제출 및 보험료 정산 부적정]

총 *건의 간이공사는 보험을 가입하지 아니하였는데도 보험료를 정산하여 계약상대자에게 지급한 사실이 확인되었는데, 이는 착공 전 보험 가입증명서를 계약상대자로부터 제출받지 아니하였을 뿐만 아니라 보험료 정산 시에도 보험료

납입증명서를 제출받지 아니하여 보험 가입 사실에 대한 증명이 되지 아니함에도 불구하고 보험료를 부적정하게 정산하였다.

관련부서 의견 및 검토결과 관련부서(제○발전소 ◆부)에서는 감사의견을 수용하면서 보험가입비용 산정 시 「시설공사 원가계산기준」(20□□. 9.)[별첨3]의 요율을 적용하였으나 「협력업체 근로자재해보장책임보험 가입 계약특수조건」(20□□. 5.) 개정 내용이 반영되어 있지 않았다는 의견을 제시하였다.

그러나, ◆단에서는 개정 알림 공문⁶⁾을 전사로 발송하고 전자게시 하였고, 제○발전소 ◆부는 해당 문서를 접수(2024. 5. 8.)하였으므로 근로자재해보장책임 보험료 산정 시 개정된 요율을 적용할 필요가 있다. 다만, 「시설공사 원가계산 기준」(20□□. 9.) [별첨3]에 명시된 협력업체 근로자재해보장책임보험료 산정방법에는 「협력업체 근로자재해보장책임보험 가입 계약특수조건」 개정사항이 미반영되어 있지만, ㉠처에서 최신 제도를 적용하도록 「시설공사 원가계산기준」 개정 진행 중임을 확인하였다.

조치할 사항 ◆본부장은

① 협력업체 근로자재해책임보험 가입비용 산정을 미흡하게 하였을 뿐만 아니라 계약상대자가 보험에 가입하지 아니하였음에도 착공 전·준공 정산 시 보험 가입 증명서 및 납입증명서를 미확인하고 보험료를 부적정하게 정산한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바라며,(주의 1)

6) 사내공문 ◆(*)-*** (“협력업체 근로자재해보장책임보험 가입 계약특수조건 개정 알림” , 20□□. 5.)

② 향후에는 관련 규정에 따라 보험료 산정요율 및 보험 보상한도를 오적용하는 일이 발생하지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)